الأمانة
مجلة علمية نصف سنوية محكّمة يصدرها مركز البحوث والدراسات
بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
ISSN 2412-8317
العدد المحكم الخامس والعشرون

المؤتمر العلمي الدولي الثالث
لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
الجرائم العابرة للحدود
التحديات والاستراتيجيات وتقنيات المواجهة

الجزء الأول

آليات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود (جريمة الاتجار بالبشر نموذجًا)

إعداد
الباحثة/ خديجة بنت ناصر النعمانية
ماجستير الحقوق جامعة السلطان قابوس
k.alnamani94@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.83166/f0kg-dc54

ملخص:

تُعـدّ الجريمة العابرة للحدود من الجرائم التي تؤثر سـلبًا على اسـتقرار وأمن الدول، حيث تعدّدت أساليب ارتكابها، وانتشرت انتشـارًا مهولًا بين الدول، وقد أسهم في انتشـارها العديد مـن العوامل، منهـا: الاقتصادية والاجتماعيـة بالإضافة إلى التطـوّر التكنولوجي؛ لذلك كان لابدّ من وقفة حازمة من قبل المجتمع الدولي للقضاء عليهـا. وتتعدّد الجرائم المندرجة تحت مسـمى الجريمة العابـرة للحـدود، كجرائم غسـل الأمـوال، والإرهاب، وتهريـب المهاجرين، إلا أنّنـا تعمقنا في جريمة الإتجار بالبشر، وأخذناها مثالاً لهـذه الجرائم في هذا البحث، من خلال مبحثين أساسيين، تناول المبحث الأول: ماهية الجريمة العابرة للحدود، فيما سلّط المبحث الثاني الضوء على: الجهـود المبذولة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وقد خلص البحث إلى عـدة نتائج، أهمّها: تعدّ الجريمة عابـرة للحدود متى ارتكبـت في أكثر من دولة، أو امتد إعدادهـا أو التخطيـط لها أو آثارهـا إلى دولة أخرى، أو ارتكبتهـا جماعـة إجرامية منظمة تمارس أنشـطتها الإجراميـة في أكثر مـن دولة. إنَّ إثبات مـدى فعالية آليـات التعاون الـدولي في مكافحة الجريمـة العابرة للحدود، مرهون بتظافر جهود الدول والمنظمات الدولية لمكافحة الجريمة، وأوصى في ختامه إلى ضرورة تسهيل إجـراءات التعاون الدولي، وتعزيز اسـتخدام التقنيات الحديثـة كالذكاء الاصطناعي للحدّ من الجريمة العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها.

الكلمات المفتاحية: الجريمة العابرة للحدود، الإتجار بالبشر، السيادة الوطنية.

Abstract:

Transnational crime is considered one of the most serious forms of crime affecting the stability and security of states. Its methods have become increasingly diverse, and it›s spread across national borders has reached alarming levels. Several factors have contributed to its expansion, including economic and social conditions, as well as rapid technological advancements. Consequently, the international community has recognized the need to adopt firm and coordinated measures to combat this crime.

Transnational crime encompasses various criminal activities, such as money laundering, terrorism, and migrant smuggling. However, this study focuses specifically on human trafficking as a representative example of transnational crimes. The research is divided into two main sections. The first examines the concept and nature of transnational crime, while the second highlights the efforts undertaken to combat it.

The study concludes with several findings, the most significant of which are that a crime is considered transnational when it is committed in more than one state, or when its preparation, planning, or effects extend to another state, or when it is committed by an organized criminal group that conducts criminal activities in more than one state. Furthermore, the effectiveness of international cooperation mechanisms in combating transnational crime depends largely on the concerted efforts of states and international organizations. The study recommends facilitating international cooperation procedures and strengthening the use of modern technologies such as artificial intelligence to reduce transnational crime and prosecute its perpetrators.

Keywords: Transnational Crime, Human Trafficking, National Sovereignty.

مقدمة:

مع تطوّر المجتمعات وما شهده العالم من تحوّل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، تطورت كذلك أساليب قيام الجريمة، وتعدّدت طرقها، وتُعدّ الجريمة العابرة للحدود من أخطر الجرائم المنتشرة في العالم؛ نظرًا لكيفية تنفيذ الجريمة، ولما تشكّله من خطر على الأمن والاستقرار في الدول، وقد تُخلّف هذه الجريمة عدّة آثار، منها السياسية؛ حيث تؤثر على النظام السياسي للدولة بانتشار الرشوة والتأثير على المسؤولين فيها، بالإضافة إلى تأثيرها الاقتصادي بالسيطرة على النظام الاقتصادي للدولة؛ من خلال غسل الأموال والتهرب الضريبي، كما أنَّ لها آثارًا اجتماعية جمّة؛ من خلال انتشار الفساد في المجتمع، وإهدار كرامة الإنسان باستغلاله بشتّى الطرق، وتفكيك الأسر[1]، ومن أبرز الجرائم التي تندرج تحت مسمى الجريمة العابرة للحدود: جريمة الإتجار بالبشر.

وفي ظلّ انتشار الجريمة العابرة للحدود، واختلاف ماهيتها وطرق ارتكابها، تبرز هنا أهمية تكاتف المجتمع الدولي للتصدّي لهذه الجريمة، والحيلولة دون إفلات مرتكبيها من العقاب، بناء على ذلك؛ وُضِعت اتفاقيات دولية تهدف إلى وضع آليات للتعاون الدولي، تُسهم في مكافحة هذه الجريمة؛ إلا أنَّ هذه الآليات قد تواجه عدّة تحديات وإشكاليات أثناء تطبيقها على أرض الواقع، فإلى أي مدى يُمكن اعتبار هذه الآليات ذات فعالية في القضاء على هذه الجريمة؟

أهداف البحث:

١/ بيان ماهية الجريمة العابرة للحدود عمومًا، وجريمة الإتجار بالبشر على وجه الخصوص.

٢/ توضيح الآليات الدولية المتبعة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، ومدى فعاليتها.

٣/ تسليط الضوء على الإشكاليات القانونية التي تواجه تطبيق هذه الآليات.

٤/ بيان موقف المشرع العماني ودوره في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر.

إشكالية البحث:

نظرًا لما تشكّله الجريمة العابرة للحدود من تحد لكيفية القضاء عليها، وتحديد ماهيتها وأركانها، في ظلّ اختلاف مفهومها بين الدول، وسيادة القوانين الوطنية على الاتفاقيات الدولية، من هذا المنطلق فإنَّ إشكالية البحث تكمُن في مدى فعالية آليات التعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة؟

ويندرج تحت هذا السؤال العديد من التساؤلات، منها:

١/ هل يؤثر التعاون الدولي على مبدأ السيادة الوطنية؟

٢/ مدى إمكانية مواجهة التحديات العملية التي تشكّلها الجريمة؟

منهج البحث:

سأستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي، من خلال بيان مفهوم الجريمة العابرة للحدود وأركانها، والآليات الدولية المتبعة في التصدّي لها، والتحدّيات التي تواجهها، والمنهج التحليلي بتحليل الاتفاقيات الدولية والنصوص القانونية الوطنية المتعلقة بالموضوع، وبيان مدى كفايتها، وفعالية الآليات المتخذة في مكافحة هذه الجريمة.

خطة البحث:

المبحث الأول: ماهية الجريمة العابرة للحدود

المطلب الأول: مفهوم الجريمة العابرة للحدود وأركانها.

المطلب الثاني: الإتجار بالبشر كجريمة عابرة للحدود.

المبحث الثاني: الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود

المطلب الأول: آليات التعاون الدولي لمواجهة الجريمة العابرة للحدود.

المطلب الثاني: التحديات التي تواجه آليات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

(١) علي خلفان علي الهنائي، الجريمة المنظمة عبر الوطنية ونطاق مواجهتها وطنيًا ودوليًا، مجلة الدراسات الفقهية والقانونية، المعهد العالي للقضاء، العدد ٢١، ٢٠٢٥م، ص ١٧٥ و١٧٦.

المبحث الأول

ماهية الجريمة العابرة للحدود

تمهيد وتقسيم:

تعد الجريمة العابرة للحدود من أخطر الجرائم المنتشرة حول العالم؛ لما تشكّله من تهديد لأمن واستقرار الدول، وتحديًا كبيرًا في كيفية القضاء عليها ومكافحتها؛ خصوصًا وأنّها قد تخرج من الحدود الوطنية، وتعبر عدّة دول مختلفة. وتسمى الجريمة العابرة كذلك: الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وكلها مسميات للجريمة ذاتها، ومن ضمن الجرائم التي تندرج تحت هذا المسمى: جريمة الإتجار بالبشر؛ لذا سنتناول في المطلب الأول من هذا المبحث مفهوم الجريمة العابرة وأركانها، وسنتحدث عن جريمة الإتجار بالبشر كأنموذج لهذه الجريمة في المطلب الثاني.

المطلب الأول: مفهوم الجريمة العابرة للحدود وأركانها

أولًا: مفهوم الجريمة العابرة للحدود

تُعرف الجريمة بشكل عام بأنّها: «عمل أو امتناع يرتّب القانون على ارتكابه عقوبة»[١]. بالتالي فالجريمة تكون قائمة بالقيام بفعل أو الامتناع عنه بالمخالفة للقانون، ويكون الفعل أو الامتناع صادرًا عن إرادة جرمية، ويرتّب القانون عليه جزاءً معيّنا.

إلا أنَّ مفهوم الجريمة العابرة للحدود يختلف عن الجريمة العادية؛ كون أنّها تخرج عن الحدود الوطنية وتمتدّ آثارها لدولة أو دول أخرى، وقد لا نصل إلى مفهوم مشترك متّفق عليه للجريمة العابرة للحدود؛ إذ قد ينطوي مفهومها على اختلاف بسيط باختلاف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وقد تتحاشى بعض التشريعات وضع تعريف معيّن للجريمة؛ لما قد يشكّله تحديد المفهوم من عائق لما قد يستجدّ من سلوكيات وأنشطة في المستقبل، إلا أنَّ وضع مفهوم محدّد لها يعدّ ضرورة ملحّة، وتتجلّى أهميته من الناحية الموضوعية والإجرائية، من حيث التجريم والعقاب، وتحديد الإجراءات الملائمة لمكافحة هذه الجريمة[٢]، فإذا ما تطرّقنا إلى مفهومها الفقهي ابتداء، فقد عرّفها الفقه بأنّها: «الظاهرة الإجرامية التي يكون وراءها جماعات معينة تستخدم العنف أساسًا لنشاطها الإجرامي وتهدف إلى الربح، وقد تمارس نشاطها داخل إقليم الدولة أو تقوم بأنشطة إجرامية وطنية، أو تكون لها علاقات بمنظمات متشابهة في دول أخرى»[٣].

وفيما يتعلّق بالتعريف القانوني للجريمة نَجدُ أنَّ القانون العماني أدرج تعريفًا لها في قانون مكافحة الإتجار بالبشر في مادته الأولى أنّها: «الجريمة التي تُرتكب في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة ولكن تمّ الإعداد أو التخطيط لها والتوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى، أو ارتكبت في دولة واحدة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى»[٤].

ومن جهة الاتفاقيات الدولية، فقد عرّفتها الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في مادتها الأولى بأنّها: «هي كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة...»[٥].

وفقًا للتعريفات السابقة، نلاحظ أنّها تتشابه في تحديد مفهوم الجريمة العابرة للحدود، حيث تتوفّر في هذه الجريمة مجموعة من الخصائص، من أهمّها:

(١) مزهر جعفر عبيد، شرح قانون الجزاء القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الطبعة الأولى، ٢٠٢٣م، ص ١٣٨.

(٢) راشد بشير أحمد إبراهيم، الجرائم المنظمة في ضوء القوانين العمانية الخاصة، دار الكتاب الجامعي، العين، الطبعة الأولى، ٢٠٢١م، ص ١٩.

(٣) إيناس محمد البهجي، جرائم الاتجار بالبشر، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، ٢٠١٣م، ص ١٣.

(٤) صدر هذا القانون بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٥/٧٨م، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد (١٦١٣)، الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٤م.

(٥) صادقت سلطنة عمان على هذه الاتفاقية بمرسوم سلطاني رقم ٢٠١٥/٦م، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد (١٠٩٣)، بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٥م.

١. أن تعبر الحدود الوطنية: تُسمّى الجريمة بالعابرة للحدود؛ انطلاقًا من كونها تخرج من الحدود الوطنية للدولة، وتمتدّ آثارها إلى دولة أو دول أخرى، بصرف النظر عن الآثار التي خرجت عن حدود الدولة، سواء أكان الفعل الإجرامي، نتيجة الجريمة، أو الإعداد والتخطيط والمساعدة، ولا يشترط بناء على ذلك أن يكون النشاط الإجرامي قد ارتكب في أكثر من دولة، فيمكن أن تكون الجريمة قد ارتكبت في دولة معيّنة إلا أنَّ التخطيط على ارتكابها قد حدث في دولة أخرى، أو أنّ النتيجة حدثت في دولة ثالثة؛ بالتالي فالعبرة بأن تخرج من حدود الدولة، ابتداء من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وتحقق النتيجة، وما تمرّ بها من مساعدة وإشراف وإخفاء لمعالم الجريمة. حيث إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية قد نصّت في مادتها الثالثة على أن: «... يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا:

أ/ ارتكب في أكثر من دولة.

ب/ ارتكب في دولة واحدة، ولكن جرى جانب كبير من الإعداد والتخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى.

ج/ ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة.

د/ ارتكب في دولة واحدة، ولكن كانت له آثار شديدة في دولة أخرى»[١].

٢. أن تقوم بارتكابها جماعة إجرامية منظمّة:

من الممكن أن ترتكب الجريمة العابرة للحدود من قبل جماعة إجرامية منظمّة، وتتمثل هذه الجماعة كما وضّحها قانون الجزاء العماني في المادة (١٤٦) منه بأنها: «كل جماعة ذات هيكل تنظيمي تم تشكيلها من (٣) ثلاثة أشخاص على الأقل بقصد ارتكاب جريمة أو أكثر يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، أو أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مادية أو غير مادية»[٢].

كما عرّفتها الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في مادتها الأولى بأنها: «هي كل جماعة ذات بنية محددة مكونة لفترة من الزمن من ثلاثة أشخاص أو أكثر اتفق أفرادها على ارتكاب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية من أجل الحصول على منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة»، ومن جانب آخر عرّفتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بأنّها: «جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقًا لهذه الاتفاقية من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى»[٣].

استنادًا إلى التعريفات السابقة، يُشترط في أيّ جماعة حتى تعتبر جماعة إجرامية منظمّة توافر عدّة شروط:

١. أن تتألّف من ثلاثة أشخاص فأكثر، فهذا العدد يعتبر الحدّ الأدنى لارتكاب الجريمة.

٢. توجد هذه الجماعة لفترة من الزمن، وتقوم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات كجرائم الإتجار بالبشر وغسيل الأموال.

٣. تهدف إلى الحصول على نفع مادي أو غير مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال هذه الجرائم التي ترتكبها[٤].

(١) انضمت السلطنة إلى هذه الاتفاقية بموجب مرسوم سلطاني رقم ٢٠٠٥/٣٧م.

(٢) صدر هذا القانون بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٨/٧م، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد (١١٢٦)، الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١/١٤م.

(٣) انظر المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

(٤) محمد سعيد شعبان أبو دنيا، السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الأهرام للإصدارات القانونية والنشر والتوزيع، المنصورة، ٢٠٢٢م، ص ١٢ و١٣.

بالإضافة إلى ذلك، تتميّز هذه الجماعة بالعديد من الخصائص كالتنظيم، فقد اشتهرت بأنّها: جماعة منظّمة حيث يتمّ ترتيب الأعضاء داخل الجماعة تحت إشراف رئيسهم، ويتوزّع العمل بينهم كل حسب اختصاصه، بالإضافة إلى ذلك يكون عمل الجماعة قائمًا على التخطيط المسبق والسريّة، ويتميّز أعضاؤها بأنّهم ذوو خبرة في العديد من المجالات المختلفة، التي تسهم في تنفيذ جرائمهم بكفاءة عالية، حيث توصف الأنشطة التي يقومون بها بالاحترافية، وغالبًا ما يلجؤون للعنف والتهديد لتحقيق مآربهم وأهدافهم، وتتمثّل هذه الأفعال كما أوضحتهما المحكمة العليا في الآتي: «التهديد هو ذلك الفعل الذي يقوم به الشخص والذي ينذر آخر بخطر يريد إيقاعه بشخصه أو ماله ومن شأن ذلك أن يسبب له ضررًا، وقد يكون التهديد مصحوبًا بأمر أو شرط وقد يكون دونهما، أما العنف فهو تعبير عن القوة الجسدية التي تصدر ضد شخص بصورة متعمدة لإرغامه على هذا الفعل المطلوب منه نتيجة لشعوره بالألم بسبب ما تعرض له من أذى»[1]، وأخيرًا تتميّز الجماعة بالاستمرارية، حيث إنّها لا تتأثر بنقص أحد أعضائها؛ لذلك تعتبر الجرائم العابرة للحدود من الجرائم المستمرّة باستمرار وجود الجماعة الإجرامية المنظمة[2].

والسؤال الذي يُطرح في هذا الصدد: هل يجب توافر جميع هذه الخصائص في الجريمة المرتكبة حتى نكون أمام جريمة عابرة للحدود؟ بمعنى ضرورة أن تُرتكب الجريمة في أكثر من دولة من قبل جماعة إجرامية منظمّة، قد يتبادر إلى الذهن في البداية بضرورة ذلك، فلا يمكن اعتبار الجريمة عابرة للحدود إذا لم تخرج من الحدود الوطنية للدولة، وترتكب من قبل جماعة إجرامية منظمة؛ إلا أنّه من جهة أخرى، وعند الحديث عن قيام هذه الجريمة، سنجد أنه من الحالات التي يمكن اعتبارها كذلك جرائم تُرتكب داخل إقليم الدولة إلا أنّه تمّ تصنيفها جريمة عابرة للحدود؛ وذلك بسبب ارتكابها من قبل جماعة إجرامية منظمة، تمارس ارتكاب الجرائم في أكثر من دولة[3]، من هذا المنطلق، يمكن القول بعدم إلزامية توافر الشرطين معًا لقيام الجريمة العابرة للحدود، فيمكن قيام الجريمة بتوافر أحدهما دون الآخر، والعكس صحيح، فالجرائم العابرة للحدود قد تُرتكب من قبل جماعة إجرامية منظمة إلا أنّه لا يعمّم ذلك على جميع الجرائم، ومفهوم الجريمة كما ذكرنا يكون مختصرًا ومحددًا، ولا يمكن أن يصفها بدقّة إلا من خلال ركنها المادي والمعنوي.

ثانيًا: أركان الجريمة العابرة للحدود

تتكون أيّ جريمة من ركن مادي وركن معنوي، والأمر ذاته ينطبق على الجريمة العابرة للحدود، فالركن المادي لهذه الجريمة يتكوّن من:

١. السلوك الإجرامي: يتمثّل السلوك في الجريمة العابرة للحدود من أيّ فعل بالقيام أو الامتناع مخالف للقانون، يدخل ضمن الجرائم العابرة للحدود، ولا يهمّ بعد ذلك ما إذا كان هذا السلوك قد صدر من جميع المشاركين في الجماعة الإجرامية المنظمة أم لا، طالما كان هناك اتفاق مسبق على ارتكاب الجريمة، ويختلف السلوك الإجرامي في الجريمة العابرة للحدود عن الجريمة العادية أنّه يتكوّن في الغالب من عدة أفعال، كل منها يشكل جريمة، إلا أنّها في مجموعها تشكّل مشروعًا إجراميًا واحدًا، بينما الأصل في الجرائم العادية أنّها ترتكب بفعل واحد[4].

٢. النتيجة: تُعبّر النتيجة عن الأثر المترتّب على الجريمة، سواء أكان ماديًا أو معنويًا[5]، وتختلف النتيجة في الجرائم العابرة للحدود باختلاف الجريمة المرتكبة، إلا أنّه في بعض الجرائم التي تسمّى الجرائم الشكلية،

(١) الطعنان رقم ٤٥ و٢٠١٨/٤٦م، جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٣م، مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من ٢٠١١م وحتى ٢٠٢٠م، الدائرة الجزائية، ص ١٠٣.

(٢) راشد بشير أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص ٣١ و٣٢.

(٣) انظر المادة (١٤٧) من قانون الجزاء.

(٤) أحمد مخيمر أحمد عطا، الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، ٢٠٢٤م، ص ١٩٩.

(٥) مزهر جعفر عبيد، مرجع سابق، ص ١٧٨.

أو جرائـم الخطر، لا تتطلّب حدوث نتيجة لقيام الركن المـادي للجريمة، حيث إنَّ الجريمة تعتبر قائمة بمجرد قيام السلوك الإجرامي لها؛ وذلك لتعدّيها على المصلحة أو الحـقّ الـذي يحميـه القانون. وبتطبيـق ذلك على بعـض الجرائم العابرة للحدود والتـي تُرتكب من قبل جماعة إجرامية منظمةَ مجرّد تأسيس هذه الجماعة، أو المساهمة في تكوينها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض، توقع الفاعل تحت طائلة المسـؤولية الجزائية[١]؛ وذلك لوجـود احتمالية خطـر يهدّد أمن واسـتقرار المجتمع والدولة ككل، فالقيام بالتأسـيس كافٍ لمعاقبة فاعليها، ويعبّر عن سوء نيتهم ورغبتهم في ارتكاب جرائم عابرة للحدود، وبما أنّها تعتبر كذلك فلا يتصوّر الشروع فيها ولا العدول الاختياري عنها[٢].

٣. العلاقـة السـببية: يجب أن تكـون النتيجـة متوافقة مع الـضرر الناتج، بمعنى أن يكـون ناتجًا عن الفعل المرتكب، إذا كان هو السـبب المباشر لارتكابها، أما في الجرائم الشـكلية التي لا تتطلّب لقيامها تحقّق نتيجة معيّنة؛ فلا داعي لبحث رابطة السببية في هذه الحالة.

وفيما يتعلق بالركن المعنوي للجريمة العابرة للحدود، فهذه الجريمة تعتبر من الجرائم العمدية، فيجب لتحقّق ركنها المعنـوي توافر القصد الجنـائي المتمثل في العلم والإرادة بالقيـام بالفعل وتحقـق النتيجة، وفي الجرائم المرتكبة من قبل جماعـة إجرامية منظمة يجب أن يعلم أعضاء الجماعـة بطبيعتها الإجراميـة، والأهداف التي تأسّسـت من أجلها، بالإضافة إلى أن تتجه إرادتهم إلى تأسـيس هذه الجماعـة، وارتكاب جرائـم وفق التنظيم المخطـط له، ومن جهة أخـرى، تتطلّب الجريمة العابرة للحدود قصدًا جنائيًا خاصًا، بالإضافة إلى القصد العام للقـول بتحقّقها، ويتمثّل في تحقيق منفعة مادية، سـواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة، وهو الهدف الأساسي من إنشاء الجماعة المنظمة، والباعث لارتكاب جرائمها[٣].

(١) انظر المادة (١٤٨) من قانون الجزاء.

(٢) أحمد مخيمر أحمد عطا، مرجع سابق، ص ٢٠٤.

(٣) علي خلفان علي الهنائي، مرجع سابق، ص ١٦١.

المطلب الثاني: الإتجار بالبشر كجريمة عابرة للحدود

أضحت جريمة الإتجـار بالبشر مـن الجرائم التي تنتهـك حقـوق وحريـات الإنسـان، على الرغـم من الاتفاقيات والتشريعات التي تؤكّد صونها، وتعد الجريمة ظاهرة دولية، لا سـيما أنَّ تأثيرها يمتدّ لأكثر من دولة، وزاد انتشارها في عصرنا الحالي؛ نظرًا لما يشهده العالم من تقدم في المجالات الاقتصادية والتقنية وغيرها، وما تعانيه بعض الـدول من فقر وحرمـان؛ من أجل ذلك، وضعت قوانين خاصة لتجريم الأفعال التي تندرج تحت مسـمى هذه الجريمـة، كما تم وضـع بروتوكول خاص يتعلـق بمنع وقمع الإتجار بالأشـخاص، خاصة النسـاء والأطفـال، والذي يعدّ مكـمّلًا لاتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

أولًا: مفهوم الإتجار بالبشر

يُعرّف الإتجـار في اللغة: من تجر تجـارة، بمعنى باع واشترى، فالإتجـار: «البيـع والشراء بقصد الحصول على الربح»[٤]، والإتجار بالبشر يعرف اصطلاحًا أنّه: «التسخير وتوفير المواصلات وتوفير المكان أو اسـتقبال الأشـخاص بواسـطة التهجير أو اسـتعمال القوة أو أية وسـيلة أخرى أو الاحتيال أو اسـتغلال الحقوق أو استغلال الضعف لدى الطفـل أو المرأة أو تسـليم أمـوال أو فوائد للحصول على موافقة سيطرة شخص على آخر لغرض الاستغلال»[٥].

ومن جانب المفهـوم الفقهي لجريمة الإتجار بالبشر فهي تتضمّن: «كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة التي تحول الإنسـان إلى سـلعة أو ضحية يتصرف فيها بواسطة وسـطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلالهم في أعمال جنسية سواء تم هذا بإرادة الضحية أو قسرًا عنه»[٦]، ويعيب المفاهيم السابقة أنّها قد جاءت قـاصرة ومحددة للمجني عليهـم، عندما اقتصرت على النسـاء والأطفال، حيث إنَّ جريمـة الإتجار بالبشر قد

(٤) وجدان سـليمان ارتيمة، الأحكام العامة لجرائم الاتجار بالبشر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الطبعة الأولى، ٢٠١٤م، ص٩٣.

(٥) انظر المرجع السابق، ص ٩٣.

(٦) محمد سعيد شعبان أبو دنيا، مرجع سابق، ص ٢١.

تقع على أي فرد بصرف النظر عن جنسه وعمره، إضافة إلى أنَّ المفهوم الفقهي قد اقتصر استغلال المجني عليه على شكل واحد من أشكال الاستغلال، وهو الاستغلال الجنسي، إلا أنَّ جريمة الإتجار بالبشر أوسع من ذلك، فقد يتمّ استغلاله وتسخيره لأعمال مشروعة أو غير مشروعة، كالعمل القسري؛ لذلك وسع هذا المفهوم ليشمل: «كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة التي تحول الإنسان إلى سلعة أو ضحية يتصرف فيها بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسرًا عنه أو بأي صورة أخرى من صور العبودية»[1].

وقد عرّفها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، في المادة الثالثة منه بأنّها: «تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء»[2].

وننبّه على نقطة مهمّة في هذا الصدد، حيث لا يُحبّذ أن يتمّ ذكر أشكال الاستغلال أو أنشطة السلوك الإجرامي على سبيل الحصر في التعريف، حتى لا يكون صالحًا لزمان دون آخر؛ وذلك لما قد يمرّ به العالم من تطوّرات في الأساليب الإجرامية التي يُمكن أن تندرج تحت مسمى الإتجار بالبشر، ويؤدي بذلك لإفلات المجرمين من العقاب، فنضطر بعد ذلك لتعديل في المفهوم ليتناسب مع الوضع المتقدّم.

بناءً على التعريفات السابقة، قد تتشابه جريمة الإتجار بالبشر مع بعض الجرائم المقاربة لها، فمثلًا قد تتشابه مع جريمة تهريب المهاجرين، بأنَّ كلتيهما قائمتان على قصد الحصول على منفعة مادية، كما أنَّ نشاط كل جريمة عابر للحدود، ويمكن أن يكون ناتجًا من تخطيط جماعة إجرامية منظمة؛ إلا أنَّ تهريب المهاجرين تُعتبر جريمة مستقلة عن الإتجار بالبشر، وليست صورة لها، وتتمثّل في مساعدة المهاجرين وتدبير أمورهم للدخول إلى دولة أخرى، دون الحاجة إلى استيفاء المتطلبات الأساسية لدخول البلاد بطريقة مشروعة، ولكن الفرق بين الجريمتين يكمُن في عدم توافر قصد الاستغلال والاستخدام في جريمة تهريب المهاجرين؛ إذ الهدف منها فقط الحصول على المنفعة مقابل تيسير دخول البلاد برضاهم، ولا يمتد أثرها لأكثر من ذلك، بحيث تكون أضرارها ضدّ استقرار البلاد، بعكس الإتجار بالبشر التي تضرّ بالمجني عليهم نفسيًا وجسديًا، ويمكن أن تكون برضاهم ابتداء، ولكن جهلهم بما سيحدث لهم من استغلال يلغي تلك الموافقة، فمجرد نقل الشخص من مكان لآخر لا يعدّ جريمة إتجار بالبشر، ما لم يكن هناك قصد الاستغلال[3].

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتشابه جريمة الإتجار بالبشر مع جريمة البغاء _الدعارة_، حيث إنّ محل كلتا الجريمتين هو الإنسان باستغلاله جنسيًا للحصول على المال، إلا أنَّ جريمة البغاء تكون قائمة على موافقة المرأة على ممارسة هذا الفعل مقابل الحصول على المال، إلا أنّه في جريمة الإتجار بالبشر لا يكون برضاها، وإنّما بالإكراه والإجبار، ولا ننسى أنّ رضا القاصر غير معتدّ به في هذه الحالة[4].

ثانيًا: أركان جريمة الإتجار بالبشر

جريمة الإتجار بالبشر كغيرها من الجرائم، لابدّ من أن يتوفّر فيها الركن المادي والمعنوي للقول بتحقّقها، وقد تطرّق قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر إلى

(١) وجدان سليمان ارتيمة، مرجع سابق، ص ٩٤.

(٢) يهدف هذا البروتوكول إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، وحماية ضحايا هذه الجريمة، وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف.

(٣) سعيد محروس أحمد أبو العلا، جرائم الاتجار بالأطفال، دار مصر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ٢٠٢٣م، ص ١٥٦.

(٤) عبد النور سيبوكر، جريمة الاتجار بالبشر وآليات مكافحتها، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ٢٠١٧م، ص ٢٢.

توضيح هذين الركنين في المادة (٦) منه بالقول: «يعدّ مرتكبًا جريمة الإتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدًا وبغرض الاستغلال بأي من الأفعال الآتية:

١/ استخدام شخص داخل سلطنة عُمان أو عبر حدودها الوطنية أو نقله أو إيوائه أو استقباله أو ترحيله أو حجزه عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو الاختطاف أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو باستغلال حالة ضعف أو باستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا، للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

٢/ استخدام طفل أو عديم الأهلية أو ناقصها أو نقله أو إيوائه أو استقباله أو ترحيله ولو لم تستخدم الوسائل المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة.

٣/ بيع شخص أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد به أو وضعه محلًا للمقايضة.

٤/ استخدام شخص بغرض الرق أو الاستعباد أو السخرة أو العمل القسري».

أوضحت هذه المادة أنَّ جريمة الإتجار بالبشر من الجرائم العمدية من خلال كلمة _عمدًا_؛ لذا فالركن المعنوي للجريمة هو القصد القائم على العلم والإرادة، ويكون الهدف من هذه الجريمة هو الاستغلال الذي من الممكن اعتباره قصدا خاصًا للجريمة، بغرض تحقيق الربح، ومن ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالركن المادي للجريمة، حُدّدت أنشطة السلوك الإجرامي للجريمة بالاستخدام أو النقل وغيرها، وسنوضّح مفهوم كل منها، وفق الآتي:

١. النقل: النشاط الذي يقوم به الجاني لنقل المجني عليه من مكان لآخر، وتغيير محل إقامته، سواء أكان داخل حدود الدولة أو خارجها بهدف الاستغلال[١]، وقد يكون النقل أول وسيلة لتحقيق جريمة الإتجار بالبشر.

٢. الإيواء والاستقبال والحجز: بعد نقل المجني عليه من مكان لآخر، كل من يقوم بتجهيز المأوى له سواء أكان دائمًا أو مؤقتًا وكذلك من يقوم باستقباله وحجزه في مكان معيّن، ومن يشارك في ترحيله إلى مكان آخر، يعدّ مُساهمًا في جريمة الإتجار بالبشر، وينبغي أن يكون هذا الفعل قائمًا على العلم بأنَّ الشخص من ضحايا الإتجار بالبشر، بحيث لا يكون الفاعل حسن النية، وقام بالفعل على سبيل المساعدة.

٣. بيع الشخص أو جعله محلًا للمقايضة: إنَّ القيام ببيع الشخص أو عرضه للبيع والشراء يدخل ضمن جريمة الإتجار بالبشر، إذ إنَّ الإنسان مُكرَّم، ولا يُمكن أن يكون محلًا للبيع والشراء، وكذلك المقايضة؛ لأنّ ذلك يتنافى مع الحقوق الأساسية للإنسان.

٤. الاستخدام: إنَّ استخدام الشخص تحت التهديد والإكراه، أو الاحتيال عليه عن طريق وعده بوظيفة أو عمل معيّن، للحصول على موافقته، واستغلاله لاحقًا بغرض استعباده وسخرته، واستغلاله جنسيًا أو جعله يعملًا قسرًا يندرج ضمن النشاط الإجرامي لجريمة الإتجار بالبشر، وقد تتشابه السخرة مع العمل القسري في أنَّ كلتيهما تقومان على إجبار الشخص على العمل، إلا أنَّ قانون مكافحة جريمة الإتجار بالبشر في مادته الأولى قد فرّق بينهما في أنَّ السخرة تكون بغير أجر معلوم، بينما العمل القسري يكون بإجبار الشخص على العمل، ويمكن أن يكون بأجر.

من جهة أخرى، يتمثّل الرقّ في: «حالة الإنسان الذي هو ملك لإنسان آخر، وذلك لا يقتضي فقط قيدًا على الحرية الشخصية شبيهًا بالقيد على القاصر أو المرأة المتزوجة أو الشخص المحجور عليه أو بالقيد التي تفرضه طائفة أو طبقة على طائفة أو طبقة أخرى، وإنما يقتضي إلغاءً تامًا لهذه الحرية»[٢]، بالتالي فبيع الشخص أو شرائه واستعمال سلطات حق الملكية عليه يعتبر جريمة إتجار بالبشر.

(١) عبد الحليم أوديني، جريمة الاتجار بالبشر من منظور دولي، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، مجلد ٥، العدد ١، ٢٠٢٠م، ص ٩٠.

(٢) محمد الشناوي، استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، ٢٠١٤م، ص٣٧.

وقد حدّدت المادة سالفة الذكر عدّة وسائل يتمّ فيها القيام بهذه الأفعال، فقد يكون عن طريق التهديد أو الاحتيال أو الإكراه، واستعمال القوة، وقد يستغل الجاني حالة ضعف الضحايا، أو يستغلّ سلطته ونفوذه، أو سلطة شخص آخر على الضحايا كَوَلِيّه للحصول على موافقته بتسليمه الطفل، من خلال وعده بمبالغ ماليه مثلًا للوصول إلى مآربه.

ويجب أن ننبّه إلى أنّه إذا كان الشخص -الموجّه ضدّه السلوك الإجرامي- طفلًا أو عديمَ الأهلية أو ناقصها، فلا يشترط القيام بالوسائل المذكورة آنفًا كما وضحها البند الثاني من المادة سالفة الذكر، بمعنى أنّه لا يشترط التهديد والإكراه أثناء القيام بالسلوك الإجرامي، فحتى لو كان هذا السلوك برضا المجني عليهم تقوم الجريمة، ويأتي ذلك بسبب عدم الاعتداد برضا الطفل أو فاقد الأهلية أو ناقصها؛ لعدم فهمهم السلوك الإجرامي، ونقص إدراكهم وإرادتهم، بالإضافة إلى هذه الحالة أوضح القانون حالات أخرى يجب فيها عدم الاعتداد برضا المجني عليه، وهي: ١/ حالة استخدام وسائل التهديد والإكراه المبينة في القانون. ٢/ إذا كان المجني عليه قد مرّ بظروف شخصية أو ظرفية تمنع الاعتداد بحرية اختياره ورضاه[١].

إلا أنّني أرى كما ذكرت سابقًا بأنّه يجب ألا تذكر هذه الأساليب على سبيل الحصر؛ فالسلوك الإجرامي في جريمة الإتجار بالبشر لا يمكن حصره في عدة أنشطة؛ لذا وجب تعديل المادة بإضافة جملة: أو أي فعل آخر يندرج من ضمن الإتجار بالبشر، ويمسّ بكرامة الإنسان وحقوقه.

وفيما يتعلق بنتيجة جريمة الإتجار بالبشر، تتّخذ النتيجة عدّة أشكال وفقًا للغرض الذي من أجله تمّت الجريمة، فالجريمة قائمة على الاستغلال، ويشمل الاستغلال كما وضّحته المادة الأولى من قانون مكافحة الإتجار بالبشر: «الاستخدام غير المشروع للشخص ويشمل الدعارة، أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، أو الرق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد المنزلي، أو السخرة، أو العمل قسرًا، أو التسول أو النزع غير المشروع للأعضاء والأنسجة البشرية، بقصد الإتجار بها، أو إجراء البحوث الطبية الأحيائية على الأشخاص»، ويجب أن ترتبط النتيجة بالفعل برابطة السببية.

الجدير بالبيان أنَّ النقل والإيواء قد تكون أفعالًا عادية غير مجرّمة وفقًا للقانون، فمجرد نقل الشخص مثلا من مكان إلى آخر لا يعتبر جريمة إتجار بالبشر دون تحقّق ركنها المعنوي، إلا أنه يمكن استدلال الفعل المجرم من غيره من خلال النظر إلى الظروف التي تم فيها، كاستخدام وسائل التهديد والإكراه، والغرض الذي تمّ من أجله؛ ممّا يجعله شروعًا في جريمة الإتجار بالبشر، حتى إذا لم يتحقّق غرض الاستغلال بسبب تدخّل عوامل خارجية، ولا يُعتدّ برضا الضحية إذا كانت ناتجة عن غلط الحصول على وظيفة مثلًا[٢]، وفي التشريع العُماني يعاقب بالشروع في هذه الجريمة بعقوبة الجريمة التامة[٣].

بناء على ما سبق، تمّ تصنيف جريمة الإتجار بالبشر من الجرائم العابرة عبر الحدود؛ استنادًا إلى عدّة أسباب، تتثمل في توافر شروط تحقّق الجريمة العابرة، وفقًا لأنّها تمارس من قبل جماعات محترفة، هدفها تحقيق الربح، مستغلة الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية التي تعاني منها بعض الدول، وأسلوبها قائم على التهديد والإكراه والاستغلال، كما تمتدّ آثار هذه الجريمة غالبًا لأكثر من دولة، بالإضافة إلى اعتبارها من الجرائم المستمرة؛ نظرًا لاستمرار السلوك الإجرامي المتعلق بها، كالنقل والاستقبال، وغيرها من الأساليب المستخدمة[٤]، إلا أنَّ ذلك لا ينطبق على جميع الجرائم المرتكبة، فقد لا تتوافر في جريمة الإتجار بالبشر شروط الجريمة العابرة للحدود، كأن تُرتكب داخل حدود الدولة

(١) انظر المادة (٨) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

(٢) عبد الحليم أوديني، مرجع سابق، ص ٩٤.

(٣) انظر المادة (٢٤) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

(٤) محمد المنشاوي، مرجع سابق، ص ٢٣.

من قبل شخصين أو أقل، إلا أنَّ ذلك لا يمنع من معاقبة فاعلها بالعقوبة المنصوص عليها في نصوص قانون مكافحة الإتجار بالبشر.

الجدير بالإشارة في هذا الصدد أن جريمة الإتجار بالبشر قد ينطبق عليها أكثر من نصّ، وهي نصوص قانون الجزاء المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الحدود، ونصوص قانون مكافحة الإتجار بالبشر، إلا أنّه عند توافر نصّ عام ونصّ خاص يتعلّق بمسألة معيّنة نُطبّق النصّ الخاص؛ لذا ينطبق على الجريمة نصوص قانون مكافحة الإتجار بالبشر.

المبحث الثاني

الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود

تمهيد وتقسيم:

تسعى الدول إلى مكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها من خلال سنّ القوانين، واتخاذ آليات معيّنة لمواجهتها، وبما أنَّ الجريمة العابرة للحدود تمتدّ آثارها لأكثر من دولة، وتخرج من الحدود الوطنية، كان لزامًا على الدول وضع آليات مشتركة للتعاون الدولي فيما بينها، إلا أنَّ هذه الآليات سوف تواجه العديد من التحديات لما قد يكون من اختلاف بين القوانين الوطنية والدولية؛ لذا يسعى هذا المبحث إلى بيان آليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود في المبحث الأول، والتحديات التي تواجه هذه الآليات في المبحث الثاني.

المطلب الأول: آليات التعاون الدولي لمواجهة الجريمة العابرة للحدود

إنَّ الاعتداء على أمن الدولة وسيادتها من الممكن أن يؤدي إلى توتر العلاقات بين الدول، إذا قامت أحدى الدول بإيواء مرتكب الجريمة ورفض تسليمه، كما أنّه يؤدي إلى إفلات العديد من المجرمين من العقاب، والمساهمة في انتشار الجرائم العابرة للحدود، من أجل ذلك؛ سعت الدول إلى ضرورة التعاون فيما بينها لمواجهتها؛ من خلال وضع المعاهدات الثنائية فيما بينها، بالإضافة إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول لمنع ارتكاب الجريمة ومكافحتها، ذلك لأنّ الدولة بمفردها لا تستطيع مواجهة هذه الجريمة؛ نظرًا لتعقيدها وتعدد صورها[1]، وقد نصّت من خلالها على العديد من الآليات المتبعة للوصول إلى هدفها المنشود، دون المساس بمبدأ سيادة الدولة، ومنها:

أولًا: تسليم المجرمين

بما أنّنا أمام جريمة عابرة للحدود، قد يكون الجاني في دولة ليست دولته أو يهرب إلى دولة أخرى بعد ارتكابه الجريمة؛ لذا وبناء على رغبة الدول في عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وضعت آلية لتسليم المجرمين فيما بينها، ويُعرف التسليم بأنّه: «إجراء من إجراءات التعاون الدولي تقوم بموجبه إحدى الدول (الدولة المطلوب إليها)، بتسليم شخص متواجد على إقليمها إلى دولة أخرى أو جهة قضائية دولية (الدولة أو الجهة الطالبة)، إما بهدف محاكمته عن جريمة اتهم في ارتكابها، وإما لأجل تنفيذ حكم الإدانة الصادر ضده من محاكم هذه الدولة أو المحكمة الدولية»[2]، بالتالي، يقوم التسليم على أساس القبض على الشخص الذي قام بارتكاب جريمة أو صدر حكم بالإدانة ضده للدولة طالبة التسليم، صاحبة الاختصاص القضائي؛ حتى تتمكن بدورها من اتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.

وقد وضِعت آلية لتسليم المجرمين بين الدول الأعضاء في الاتفاقية، فالدولة صاحبة الاختصاص القضائي تطلب تسليم المجرم من الدولة التي يكون فيها، ويمكن وضع اتفاقيات ثنائية بين الدولتين حول آلية التسليم فيما بينهما؛ إلا أنَّه في حالة عدم وجود

(١) مصطفى العدوي، الاتجار بالبشر ماهيته وآليات التعاون الدولي لمكافحته، د.ن، ٢٠١٤م، ص١٨٤.

(٢) أحمد مخيمر أحمد عطا، مرجع سابق، ص ٤١٧.

اتفاقيــة تعــاون ثنائية أو متعددة الأطــراف بين الدول المتأثرة بالجريمة حول تســليم المجرمين، تكون اتفاقية الأمم المتحــدة لمكافحة الجريمة المنظمــة عبر الوطنية هي الأساس القانوني للتعاون بين دول الأطراف؛ وذلك لسهولة الرجوع إليها، فقد يتطلّب إبرام اتفاقيات ثنائية وقتًا طويلًا لإصدارها وتنفيذها، وهو ما يؤخّر إجراءات التســليم؛ لذا يُمكن للدول الاكتفاء بالاتفاقية الدولية[١]. بنــاءً عليــه، فالمصدر الأســاسي للتســليم هــو القانون الوطنــي للدولة ابتداء، ثمّ المعاهدات الثنائية بين الدول والاتفاقيات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل.

وفيما يتعلق بشروط التسليم، فقد وضعت الاتفاقية الدولية وكذلك العربية عدّة شروط للتسليم، وهي في الأغلب متشابهة، حيث يجب أن يكون هناك ازدواجية في التجريــم فــيما يتعلق بالفعل محلّ طلب التســليم بين الدولة طالبة التســليم والدولــة المطالبة، وتكون الدولة الطالبــة صاحبة الاختصاص القضائي لملاحقة هــذا الفعل الإجرامــي، وفيما يتعلق بحــدود العقوبة وغيرها يكون التســليم خاضعًا للشروط التي أرساها قانــون الدولــة متلقية الطلــب الداخلي[٢]، وســنأخذ الشروط التي نصّ عليها التشريع العماني كمثال، فقد تــمّ إصدار قانون تســليم المجــرمين، المتعلق بشروط وآلية تســليم المجرمين بين سلطنة عمان وغيرها من الــدول، وقد حدّد القانــون بداية في مادتــه الثانية الحالات التــي يجوز فيها التســليم، والتي تخرج من اختصــاص القضاء العُماني، وهي أن تُرتكب الجريمة في إقليــم الدولة طالبة التســليم أو كان مرتكبها أحد رعاياهــا، أو كانت تخلّ بأمنهــا، وتمسّ مركزها المالي حتى ولو ارتكبت خارج إقليمهــا، أو اتّخذت الجريمة طابــع الجريمــة العابرة للحدود، ويــشترط كذلك أن تكــون الجريمة من نوع جناية أو جنحة، معاقبًا عليها بالسجن مدة لا تقل عن ســنة وفق التشريع العماني، وإذا كان الشخص قد حُكم عليه يجب ألا تقل العقوبة المحكوم بها عليه بالسجن عن ستة أشهر[٣].

ولكن السؤال الذي يُطرح هنا: هل الدولة التي يُطلب منها تسليم شــخص في أراضيها مجبرة على تسليمه في جميــع الحالات؟ الجواب هو لا، فهناك عدّة حالات نص عليهــا المشرع العماني لا يجوز التســليم فيها، وهي: إذا كان الشخص المطلوب تســليمه عماني الجنسية، أو كان متمتعًــا بالحصانة ما لم يتنــازل عنها في الحالات التي يجوز التنازل عنها، أو أنّ الشــخص قد مُنح حق اللجوء السياسي قبل ورود طلب التسليم، أو كانت الجريمة التي ارتكبها سياســية، أو قد ســبقت محاكمته عن الجريمة المطلــوب تســليمه مــن أجلهــا، أو أنّها كانــت في ظل إجراءات التحقيق والمحاكمة في السلطنة، أو أنّ الدعوى أو العقوبة قد ســقطت بأحد الأســباب القانونية، سواء أكانت وفقًا لقوانين السلطنة أو الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة أو الدولة طالبة التسليم[٤].

إلا أنّــه من ناحية أخرى، يُــشترط في حال أنَّ الدولة رفضــت التســليم أن تعاقب وتلاحق مرتكــب الجريمة ولا تفلتــه من العقــاب، فاتفاقيــة الأمم المتحــدة تأخذ بمبدأ ســلم أو عاقب، فإذا رفضت دولة ما طلب تسليم الشخص الموجود على إقليمها لأحد الأسباب، كأن يكون أحد رعاياها، يجب أن تحيل القضية إلى ســلطاتها المختصة، دون تأخير لا مبرّر لــه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشــأنه، وتتعامل مع المســألة كحال أيّ جرم آخر، بالإضافــة إلى ذلك، إذا كان الأمــر متعلقًا بتنفيذ حكم قضائي يمكن للدولة متلقية طلب التســليم أن تنظر وفقًــا لقانونها الوطنــي، إمكانية تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد الشخص[٥].

وقد تصدّى القانون ســالف البيان للإشــكالية التي تحدث عندما تكون هناك عدة طلبات تســليم لأكثر من

(١) نســيب نجيب، آليات التعاون القانوني الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد ١، ٢٠١٩م، ص ١٥١.

(٢) انظــر المادة (١٦) فقرة ١ و٧ من اتفاقية الأمم المتحــدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

(٣) تم إصدار القانون بمرسوم سلطاني رقم ٢٠٠٠/٤م، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد (٦٦٤)، بتاريخ ٢٠٠٠/٢/١م.

(٤) انظر المادة (٣) من قانون تسليم المجرمين.

(٥) انظــر المادة (١٦) فقرة ١٠ و١٢ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

دولــة، حيث نصّت المادة (٦) منــه على أنّه: «إذا قدمت طلبات تســليم متعددة من عدة دول عن نفس الشخص وعــن ذات الجريمــة أو جرائــم مختلفــة كان لمحكمة الاســتئناف أن تختار الدولة التي يتم التسليم إليها، مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف الملابسة وبصفة خاصة جنســية الشخص المطلوب تسليمه ومكان وقوع الجريمة أو الجرائم وخطورتها النســبية وتاريــخ تلقي الطلبات، وتكون أولوية التسليم للدولة المرتبطة باتفاقية».

ثانيًا: المساعدة القانونية والقضائية

يجب على الدول أن تقدّم المساعدة القانونية لبعضها البعــض فيما يتعلق بالجرائم محــل التحقيق والمحاكمة، فالأصل أنَّ الدولة صاحبة الاختصاص القضائي مسؤولة عن إجــراء التحقيقــات، وكل ما يلزم لمتابعــة الدعوى القضائيــة؛ إلا أنّه من الطبيعي أن تواجه الدولة منفردة صعوبــة في تحصيل البيانات والمعلومات اللازمة للبحث والتحرّي عن الجريمة؛ كون أنَّ الجريمة العابرة للحدود قد تُرتكب في أكثر من دولــة؛ لذا تظهر ضرورة تعاون الدول فيما بينها للوصول إلى الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، وهناك عدّة صور للمساعدة القضائية، منها:

-**الإنابــة القضائية:** تُعدّ الإنابة القضائية شــكلًا من أشــكال المســاعدة القضائية التي تُقدمها الدول لبعضها البعض لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، تقوم بمقتضاها الدولــة المطلــوب منهــا المســاعدة بواحــد أو أكثر من الإجراءات المتعلقة بالدعوى، كإجراء تحقيق أو معاينة أو سماع الشــهود، وتتمثل في: «أن يعهّد للسلطات القضائية المطلوب منها اتخاذ إجراء القيام بالتحقيق أو بالعديد من التحقيقات لمصلحة السلطة القضائية المختصة في الدولة الطالبة، مــع مراعاة احترام حقوق وحريات الإنســان المعترف بهــا عالميًا، ومقابل ذلك تتعهــد الدولة الطالبة للمساعدة بالعاملة بالمثل، واحترام النتائج القانونية التي توصلت إليها الدولة المطلوب منها المساعدة القانونية»[١].

بالتالي، فالهدف الأساسي من الإنابة مساعدة الدولة صاحبة الاختصاص القضائي في الوصول إلى المعلومات الضرورية المتعلقة بالجريمة المنشــودة؛ كونها لا تستطيع القيام بذلك بســبب توافر هــذه الأدلة في دولة أخرى، وتمتلك الإجراءات التي قامــت بها ذات الأثر القانوني الذي كان سيكون لو قامت به الدولة طالبة المساعدة.

ومــن ضمن المعلومات والإجــراءات التي تُتخذ فيها الإنابــة القضائيــة كما وضّحتها اتفاقيــة الأمم المتحدة لمكافحــة الجريمة المنظمــة عبر الوطنية في المادة (١٨/ فقــرة ٣) ما يــأتي: «...أ/ الحصول على أدلــة أو أقوال من الأشــخاص. ب/ تبليغ المستندات القضائية. ج/ تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد. د/ فحص الأشــياء والمواقــع. ه/ تقديم المعلومات والأدلــة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء. و/ تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو ســجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها. ز/ التعــرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشــياء الأخــرى أو اقتفــاء أثرها لأغراض الحصول على الأدلة. ح/ تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولــة الطــرف المطالبــة. ط/ أي نــوع آخــر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب».

وتكون الإنابة القضائية وفق شروط وضوابط، أهمّها: أن تكون الدولة طالبة المساعدة هي صاحبة الاختصاص القضــائي بملاحقــة الجريمة، ويكون هنــاك ازدواجية في التجريم بمعنى أن يكون الســلوك الإجرامي مجرّمًا في الدولتين، فإذا لم يكــن الفعل مجرّمًا وفق دولة ما؛ فيحق لهــا رفض طلب تقديم المســاعدة القضائية، وألا تتعارض مع النظام العام أو تمسّ سيادة الدولة[٢]، ومن أجل تحقيق فعالية المساعدة القانونية وتسهيل إجراءاتها؛ حثّــت اتفاقية الأمــم المتحــدة في المادة (١٨) فقرة ١٣ منهــا كل دولة طــرف إلى تعيين ســلطة مركزية، تكون مســؤولة عن تلقي طلبات المســاعدة وإحالتها للجهات

(١) أحمد مخيمر أحمد عطا، مرجع سابق، ص ٤٢٨.

(٢) مصطفــى علي العقبي، آليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، المجلة القانونية، مجلد ٢٢، العدد ٤، ٢٠٢٤م، ص ١٣٥٥ إلى ١٣٥٨.

المختصة، الجدير بالبيان في هذا الصدد أنّ المعلومات التي تتلقاها الدولة مقدمة طلب المساعدة يجب أن ينحصر استخدامها في التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالطلب المقدم فقط، بمعنى أنّه لا يجوز لها استخدامها في غيرها من الإجراءات والقضايا دون أخذ الموافقة المسبقة من قبل الدولة متلقية الطلب، وهو ما أوضحته الفقرة ١٩ من المادة سالفة الذكر.

ومن جهة أخرى، يُمكن للدولة التي طُلب منها المساعدة رفض تقديمها إذا قامت هناك عدة أسباب، كأن تكون الجريمة خاضعة لتحقيق أو إجراءات أخرى ضمن ولاية الدولة القضائي، وأنَّ المساعدة سوف تلحق ضررًا بهذه الإجراءات، أو كانت الإجراءات المطلوب منها القيام بها متعارضة مع نظامها العام أو يمسّ أمنها وسيادتها أو يتعارض مع حكم قضائي صادر في إقليمها[١].

الجدير بالذكر في هذا الصدد أنَّ سلطنة عمان تعمل على التعاون مع الدول الأخرى لأجل تقديم المساعدة القانونية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما نراه جليًا في نصوص قانون مكافحة الإتجار بالبشر حيث نص القانون في المادة (١٥) منه على: « مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون سلطنة عمان طرفًا فيها، على جهات إنفاذ القانون التعاون مع الجهات النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال المساعدة القانونية والقضائية المرتبطة بجرائم الإتجار بالبشر طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل».

-**تنفيذ الأحكام الأجنبية:** يُعرف الحكم القضائي بأنّه: «القرار الذي يصدر بمناسبة ممارسة الدولة لسلطتها في وضع حدّ للنزاعات، ويكون ذلك من جهة خولت القيام بهذه المهمة وهي المحاكم التي تعبر من خلال قراراتها عن إرادة الدولة في المحافظة على النظام العام»[٢]، ويكون الحكم أجنبيا عندما لا يصدر من القضاء الوطني للدولة، وكما نعلم أنَّ الدولة تقوم بتطبيق قانونها الوطني على كل ما يقع في إقليمها من جرائم بصرف النظر عن جنسية مرتكبها، فاقتضاء حق الدولة في العقاب من الحقوق اللازمة التي تعبر عن سيادتها، وتُسهم في مكافحة الجريمة، ولا يعد الحكم القضائي الصادر بالإدانة ذا قيمة ولا يحقق الهدف الذي وضع من أجله، إذا لم يتم تنفيذه لتحقق العقوبة الهدف المنشود منها، وهو الردع العام والخاص.

وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، قد يحدث أن يقوم شخص بارتكاب جريمة في دولة ما ثمّ يهرب إلى دولة أخرى قبل تنفيذ الحكم الصادر في حقه، بالتالي لا تستطيع الدولة تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بحق الجاني في إقليم دولة أخرى؛ وذلك لأنّه يعتبر تعديًا على سيادتها الوطنية، ولأسباب أو لأخرى تمتنع الدولة التي لجأ إليها الجاني عن تسليمه لتلك الدولة، بالإضافة إلى أنّها لا تستطيع محاكمته لعدم وقوع الجريمة في إقليمها، ولعدم انطباق أي من الصلاحيات التي ذكرناها سابقًا، وهو ما يشكّل خطر إفلات المجرم من العقاب، والأصل أنَّ الحكم الصادر من دولة ما لا ينتج آثارًا قانونية خارج إقليم هذه الدولة، ولا يكون له حجيّة قانونية داخل حدود دولة أخرى؛ إلا إذا كانت هناك اتفاقية بين الدول، تقبل من خلالها تنفيذ الأحكام الأجنبية[٣].

ويقصد بحجية الحكم الجنائي الأجنبي في هذا السّياق: «الاعتراف له بقوة الشيء المحكوم به، باعتباره سببًا لانقضاء الدعوى الجنائية وبالتالي يمتنع إعادة محاكمة نفس الشخص عن ذات الفعل مرة ثانية أمام القضاء الوطني، وكذلك الالتزام بتنفيذ ما يقضي به من عقوبات خارج البلد الذي صدر فيه سواء كانت عقوبات أصلية كالسجن أو الحبس أو الغرامة، أو كانت عقوبات تكميلية أو تبعية كالمصادرة أو العزل من الوظيفة، وأيضًا اعتبار الحكم الجنائي سابقة في العود إذا ما حوكم الجاني عن جريمة أخرى أمام المحاكم الوطنية»[٤].

(١) انظر المادة (٢٧) من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

(٢) عادل عبد إبراهيم العاني، شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، د.ن، الطبعة الأولى، ٢٠٢١م، ص ٤٨٦.

(٣) مصطفى علي العقبي، مرجع سابق، ص ١٣٥٨ و١٣٥٩.

(٤) أحمد مخيمر أحمد عطا، مرجع سابق، ص ٤٣٣.

بنـاء على هـذا التعريـف، فـإنَّ الاعتراف بالحكم الأجنبي ومنحـه حجيّة الأمر المقضي فيه، لا يتعلق بتنفيذ الأحـكام الأجنبية فقط، وإنما يمتدّ أثرها لأبعد من ذلك؛ إذ يمنـع ملاحقة الجاني ومحاكمته على سـلوك إجرامي سـبق الحكم عليه في إقليم دولـة أخرى، حيث يُمكن أن يُدفع بحجية الأمر المقضي، وسبق الفصل في الدعوى، إذ لا يجوز أن يُعاقب الشـخص عن ذات الفعل مرتين، وهو ما يشـكّل أثرًا سـلبيًا للحكم، وهو ما اتجهت إليه معظم التشريعات ومنها التشريع الـعماني، حيث إنّها لا تلاحق مرتكـب الجريمـة إذا تمّت محاكمتـه في الخارج وتمّت تبرئته، أو حُكم عليه بالإدانة، ولكنّه استوفى مدة العقوبة، أو انقضـت أو سـقطت عنه أو انقضـت الدعوى[1]، كما أكّد قانون مكافحة الإتجـار بالبشر حجيّة الأمر المقضي للحكم الأجنبي حينما نصّ في المادة (٢٥) على أن: «تشدد العقوبـة وفقًا لأحكام العود المنصـوص عليها في قانون الجزاء في حال صدور حكم قضائي أجنبي نهائي بالإدانة في جريمة مماثلة لجريمة الإتجار بالبشر».

ويُشترط لتنفيذ الأحكام الأجنبية داخل إقليم الدولة العديد من الشروط، أهمّها: أولا: التجريم المزدوج، بحيث يجب أن يكون الفعل معاقبًا عليه في كلتا الدولتين، فإذا لم يكـن الفعل مجرمًا وفق قانون الدولة الداخلي، فمن البديهـي أن ترفض تنفيذه داخـل إقليمها؛ انطلاقًا من مبدأ الشرعية، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ثانيًـا: يجب أن تكـون الدولة مصـدرة الحكم مختصّه بإصداره، بمعنى يكون لها الولاية القضائية لملاحقة الفعل الإجرامـي، ثالثًا: ألا تكون الدعوى محل الحكم منظورة أمام المحاكم الوطنية، وأن تكون جميع الإجراءات المتبعة لإصـدار الحكم صحيحة، بحيث تتأكـد الدولة المطلوب منها التنفيذ من صحـة الإجراءات وتحقيق حق الدفاع، والمثول أمام المحكمة لجميع الأطراف، رابعا: توافر مبدأ المعاملـة بالمثل في كلتـا الدولتين، بحيـث تقبل الدولة طالبة تنفيذ الحكم، أن تُنفذ الأحكام الصادرة من الدولة الأخرى بالمقابل عند الحاجة، خامسًا: ألا يتعارض الحكم مع النظام العام للدولة[2]، وأخيرًا يجب أن يكون الحكم باتًّـا، بحيث يحوز حجيّة الأمر المقضي به وقد اسـتوفى جميـع مراحل التقاضي وفق القانـون، ويقصد بالحكم البـاتّ: «الحكم الذي لا يقبل الطعـن فيه بالمعارضة أو الاسـتئناف أو أمام المحكمة العليـا»[3]، بالتالي لا تكون هناك جدوى لتنفيذه قبل أن يحوز حجيّة الأمر المقضي به، لإمكانية الطعن فيه.

- **التعاون الدولي لأغراض المصادرة:** يُقصد بالمصادرة كما وضحتهـا المحكمة العليا بأنّهـا: «تعدّ المصادرة إحدى العقوبات الماليـة التي تتخذ من الذمـة المالية للمحكوم عليه محلًا لها وهي عبارة عن نزع ملكية المال من صاحبه جبرًا عنـه وإضافتـه لملكية الدولة وهـي عقوبة جوازيه يحكم بها القاضي حسـب تقديره لظروف وملابسات كل جريمة ويستخدمها عندما يثبت ملاءمتها ويرجح تحقيقها أغراض العقوبة ويسـتبعدها حين تكون قاسية أو مهدرة لمصلحة ذات أهمية وككل عقوبة يجب أن يتحقق التناسب بينها وبين جسامة ضرر الجريمة وخطورة إثم مرتكبها»[4]، ويشترط في المصـادرة أن تكون الجريمة من نوع جناية أو جنحة، وأن تقع على الأشياء المضبوطة والمتعلقة بجريمة مرتكبـة، سـواء أكانت متحصلـة من الجريمـة أو التي استعملت في ارتكابها أو معدة للاستعمال فيها، ويجب ألا تمسّ حقوق الغير حسن النية[5].

ويُمكـن أن ينتج عن الجرائم العابرة للحدود العديد من المتحصّلات، سـواء أكانت أموالًا أو أسلحةً أو غيرها من الأشـياء المستخدمة لارتكاب الجرائم؛ لذا يجب على الـدول التعاون فيما بينها لضبط هـذه الأموال في أي دولة كانت، وتجميدها ومصادرتها، وتسعى المصادرة هنا إلى القضـاء على هدف الجماعـات الإجرامية المنظمة،

(١) انظر المواد (١٨) و (٢٠) من قانون الجزاء.

(٢) مصطفى علي العقبي، مرجع سابق، ص ١٣٦٦و١٣٦٧.

(٣) عادل عبد إبراهيم العاني، شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، مرجع سابق، ص ٤٩١.

(٤) الطعنـان رقم ٤٥ و٢٠١٨/٤٦م، جلسـة ٢٠١٨/١٠/٢٣م، مجموعـة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتهـا المحكمة العليا في الفترة من ٢٠١١م وحتى ٢٠٢٠م، الدائرة الجزائية، ص ٣٥٨.

(٥) مزهر جعفر عبيد، مرجع سابق، ص ٥٠٤.

وهـو تحقيق الربح، خصوصًـا وأنَّ هذه المنظمات تقوم باسـتثمار هذه الأموال في عـدة دول مختلفة غير التي يُرتكب فيها السـلوك الإجرامـي، وإذا ما تمّت مصادرة هـذه الأمـوال سـيقومون باسـتخدامها والتمتـع بها لأغراضهم الشـخصية، ويمكنهم من خلال هذه الأموال الاسـتمرار في عملياتهم الإجرامية، بالتالي؛ فالمصادرة إجراء مهم يسـهم في مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومنـع ارتكابها سـواء داخـل الدولة أو خارجهـا[1]؛ لذا يجـب على الدول ضبط هذه المصادر والتحفظ عليها أو تجميدها، ويقصد بذلك: «الحجز المؤقت على الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضى أمر صادر عن سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى، وفقًا لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة»[2].

وقد نصّ قانون الجزاء العماني على ضرورة مصادرة عائدات الجريمة العابرة للحدود في المادة (١٥١) بالقول: «يحكـم بمصـادرة الممتلـكات أو المعـدات أو أي أدوات اسـتخدمت أو كان يراد اسـتخدامها في جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية وعائدات تلك الجرائم أو الإيرادات أو المنافـع المتحصلة من تلك العائـدات. ولكل من النيابة العامة والمحكمة إصدار أمر بتقديم السـجلات المصرفية أو المالية أو التجارية والتحفظ عليها وذلك بغرض الكشف عن العائدات والممتلكات المتحصلة من جريمة منظمة عبر الحـدود الوطنية»، كما وضّحت المادة (١٥٢) من القانون سـالف البيان أنَّ جميـع الممتلكات والعائـدات المصادرة تـؤول إلى الخزانة العامة للدولـة، إلا أنّه يجوز بناء على طلب دولة أخرى اقتسام هذه الممتلكات فيما بينها، سواء بموجب اتفاق أو غير ذلك إذا ما وقع النشـاط الإجرامي أو جزء منه على إقليم تلك الدولة.

وفـيما يتعلق بهذا الموضوع، وضّحـت اتفاقية الأمم المتحـدة بأنَّ الدولة يُمكن أن تنظر في طلب رد عائدات الجرائم المصادرة إلى الدولة الطالبة في حدود ما يسمح بـه قانونها الوطني؛ وذلك من أجل تعويض الضحايا أو رد الأموال والممتلكات لأصحابها، ويمكن للدولتين كذلك إبـرام اتفاقيـات ثنائية فيما بينهما للـتبرع بقيمة هذه الممتلكات بعد بيعها أو اقتسامها بينهما[3].

ثالثًـا: التعاون الشرطـي من خلال المنظمـة الدولية للشرطة الجنائية

تُعـرف هـذه المنظمة باسـم (الإنتربول) وقد أنشـأت عـام ١٩٢٣م، وتهدف إلى مكافحـة الجريمة والحرص على حصـول الدول على المعلومات الضروريـة المتعلقة بالجريمة واللازمـة لإجراءات التحقيق والمحاكمة للقبض على المتهمين ومعاقبتهم[4]، وقد أوضحت في ميثاقها بأنَّ المهمة الأساسـية لها هي المساهمة في تطوير المسـاعدة القضائية والقانونية المتبادلة بين الدول، وإنشاء مؤسسات تُسهم في الوقاية من الجرائم، دون التدخّل في أمور الدول، سواء أكانت السياسية أو العسكرية أو الدينية؛ وذلك حفاظًا على سيادتها[5].

ويهدف الإنتربول إلى تمكين أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم من العمل لمكافحة الجرائم، وضمان حصولها على جميع الأدوات والخدمات التي تمكنها من أداء عملها بكفاءة، وتقـوم بذلك من خلال فرق اسـتدلال مشتركة، تتكون من ضباط شرطة من عدة دول مختلفة، ويستخدم الإنتربول لتبادل المعلومات وسـائل اتصال حديثة، تتمثل في منظومة اتصـالات الإنتربول العالميـة المأمونة، حيث يتلقـى المعلومات الأساسـية المهمة من الـدول الأعضاء، ويقوم بتخزينهـا في قاعدة البيانـات لتحليلها وتعميمها على جميع الدول؛ الأمر الذي يتيح لهم الوصول إلى جميع البيانـات الشرطية الأساسـية في أي وقت، ويسـهم في تعقـب المتهمين والمجرمين في أي دولة كانوا ليتمّ القبض عليهـم، بالإضافة إلى ذلك يقـوم الإنتربول بإصدار عدة نشرات بألوان مختلفة، يكون الهدف منها ضبط المطلوبين والفارين ليتمّ محاكمتهـم[6]، ويتمثّل دور الدول الأعضاء

(١) مصطفى العدوي، مرجع سابق، ص ٢٣٧.

(٢) انظر المادة (٢) من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

(٣) انظر المادة (١٤) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

(٤) عبد النور سيبوكر، مرجع سابق، ص ٦١.

(٥) انظر المواد (٢) و (٣) من القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

(٦) سليمة بن زايد، آليات التعاون الدولي للوقاية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مجلد ٩، العدد ١، ٢٠٢٣م، ص ٦٩٥.

هنا في الإسهام في تبادل المعلومات والتواصل المباشر مع الإنتربول لذلك، وتعقب المجرمين في حال قدومهم إلى إقليم الدولة، والإسهام في القبض عليهم.

ومن التقنيات الحديثة المستخدمة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وخصوصًا فيما يتعلق بالإتجار بالبشر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحليل البيانات واكتشاف الشبكات الإجرامية من خلال تعقب الأنشطة غير القانونية المرتبطة بهذه الجريمة، ويمكن أن يسهم كذلك في التعرف على الوجوه وتحليل الصوت وتحديد الضحايا المحتملين[١].

وقد انضمت سلطنة عمان إلى هذه المنظمة عام ١٩٧٢م، وأنشأت بناء على ذلك المكتب المركزي الوطني للإنتربول في مسقط الذي يعمل كحلقة وصل بين الإنتربول وشرطة عمان السلطانية والمكاتب المركزية الوطنية في الدول الأخرى لتبادل المعلومات حول الجريمة العابرة للحدود[٢].

الجدير بالبيان أنَّ هذه الآليات قائمة على تظافر العديد من المنظمات الدولية التي تسعى كل حسب مجالها واختصاصاتها إلى مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومنع حدوثها، فإلى جانب منظمة الشرطة الجنائية الدولية، هناك محكمة العدل الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، وغيرها.

المطلب الثاني: التحديات التي تواجه آليات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود

إنَّ القضاء على الجريمة العابرة للحدود ليس بالأمر السهل، حيث تواجه آليات التعاون الدولي التي ذكرناها سابقًا العديد من التحديات التي من الممكن أن تحدّ من فعاليتها لمكافحة الجريمة في الواقع العملي، وسنتحدث هنا عن أبرز هذه التحديات، وسنقف أخيرًا على موقف المشرّع العماني في مواجهة جريمة الإتجار بالبشر.

أولًا: التحديات التي تواجه آليات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة

١. تحديد الاختصاص القضائي:

من أكثر الإشكاليات التي تواجه الدول أثناء مكافحة الجريمة العابرة للحدود هي الحفاظ على سيادتها الوطنية، والتي تتمثل في تمتع الدولة بسلطة عليا في إدارة شؤونها سواء أكانت الداخلية أو الخارجية، فكما نعلم أنَّ الدولة تفرض سيادتها داخل إقليمها، وتطبق قانونها على كل الجرائم التي تقع داخل حدودها الجغرافية، بصرف النظر عن مرتكب الجريمة وجنسيته والمجني عليهم فيها، وهو ما يتمثل في الصلاحية الإقليمية للدولة، وهي تشمل ما يأتي كما وضحها قانون الجزاء بقوله: «تسري أحكام هذا القانون على كل جريمة ترتكب في إقليم الدولة، بما يشمله من أراض خاضعة لسيادتها ومياهها الإقليمية، ما يعلوهما من فضاء جوي، ويشمل ذلك الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات التي تمتلكها الدولة أو تحمل علمها أو تديرها لأي غرض أينما وجدت. وتعد الجريمة مرتكبة في الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها»[٣]، واستثناء من تطبيق هذه المادة، هناك عدة حالات لا يطبق فيها قانون الدولة، حتى ولو ارتكبت الجريمة في إقليمها، حدّدتها المادة (١٦) من القانون سالف الذكر، وهي الجرائم التي يرتكبها موظفو السلك الدبلوماسي والقناصل الأجانب؛ لأنّهم يتمتعون بالحصانة، وكذلك الجرائم التي تُرتكب على متن الطائرات والسفن الأجنبية المتواجدة في إقليم الدولة، إلا إذا كان المجني عليه أو الجاني عماني الجنسية، أو مست الجريمة بأمن الدولة، أو طلب ربان السفينة أو قائد الطائرة المساعدة، أو جاوز الفعل الإجرامي حدود الطائرة أو السفينة.

بالتالي، فالأصل أنَّ الدولة لا تستطيع تطبيق قانونها الداخلي في إقليم دولة أخرى؛ لأنَّ ذلك يُمثل مساسًا

(١) نبيلة فارس العلاونة، وجدان عبد الله السودي، دور الذكاء الاصطناعي في الحد من الإتجار بالبشر عبر الإنترنت، المجلة الليبية العالمية، العدد ٧٠، ٢٠٢٣م، ص ١٣.

(٢) الموقع الالكتروني: interpol.net، تاريخ الدخول ٢٠٢٦/٨/٣١م.

(٣) انظر المادة (١٥) من قانون الجزاء.

بسيادتها، إلا أنَّ هذا المبدأ لا يؤخذ على إطلاقه، فاختصاص الدولة القضائي قد يمتدّ إلى خارج حدودها الإقليمية في عدة حالات، والتي تعتبر استثناء من صلاحيتها الإقليمية، وتسمى هذه الحالات بالصلاحية الذاتية، والصلاحية الشخصية للدولة، والصلاحية الشاملة، فإذا ما تطرقنا إلى الصلاحية الذاتية ابتداء، فالدولة لها الحق في تطبيق القانون العماني على كل جريمة تمسّ أمنها أو سنداتها المالية، أو جريمة تزوير أو تزييف مسكوكات معدنية عمانية، أو حيازتها بقصد تداولها أو إخراجها أو إدخالها للدولة، والسبب في ذلك أنّ هذه الجرائم تمسّ سيادة الدولة واستقرارها[1].

وفيما يتعلق بالصلاحية الشخصية، يتمثل هذا المبدأ في أنَّ كُل من يرتكب جريمة في أي دولة، يجب أن يعاقب وفق قانون دولته التي يحمل جنسيتها، بغضّ النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، ويهدف هذا المبدأ إلى عدم إفلات أي مجرم من العقاب عندما يرتكب جريمة في الخارج ويهرب إلى دولته التي ينتمي إليها، وعندئذ لا تستطيع معاقبته طبقًا لمبدأ الإقليمية، ومن جهة أخرى، لا تستطيع تسليمه كذلك إلى الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة؛ لأنّ الدول لا تسلم رعاياها[2].

استنادًا على ذلك، وضّح قانون الجزاء في مادتيه (١٨) و(١٩)، على تطبيق القانون العماني على كل عماني يرتكب جريمة خارج الدولة من فئة الجنحة أو الجناية، إذا عاد إلى الدولة، ويشترط في الفعل الإجرامي الذي ارتكبه أن يكون معاقبًا عليه في الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن سنة، إلا إذا تمّت محاكمته في الخارج وتبرئته، أو تمّت إدانته ولكنّه استوفى العقوبة المحكوم بها، أو سقطت عنه أو انقضت الدعوى، ولا يهمّ ما إذا كان قد فقد الجنسية العمانية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى الجرائم التي تُرتكب في الخارج من قبل موظف عماني أثناء ممارسة وظيفته، أو بمناسبة ممارسته إياها، وتلك التي يقترفها موظفو السلك الدبلوماسي والقنصل العماني.

بالإضافة إلى ذلك، بموجب الصلاحية الشاملة؛ يحقّ لكل دولة أن تقوم بتطبيق قانونها على كل جريمة تُرتكب في الخارج من قبل أجنبي وجد في أراضيها، ويسهم هذا المبدأ في فعالية التعاون الدولي بين مختلف الدول لمكافحة الجريمة، حتى لو لم ترتكب هذه الجريمة في أراضيها، أو كان مرتبكها أحد رعاياها، ويسهم كذلك في الحدّ من الجرائم، فقد تطورت أساليب الجريمة وصارت سهولة التنقّل بين الدول في الوقت الحاضر عائقًا في ملاحقة المجرمين، ويُشترط لتطبيق هذه الصلاحية أن تكون الجريمة معاقبًا عليها في الدولة التي وقعت فيها الجريمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة، ولم تكن الدولة قد طلبت تسليمه، ويستثنى من ذلك إذا تمّت محاكمته وتبرئته أو إدانته، ولكن استوفى العقوبة المقررة أو سقطت عنه أو انقضت الدعوى[3].

بناءً على الصلاحيات سابقة الذكر، تُطبّق الدولة قانونها الوطني، ويمكن أن يكون تحديد الاختصاص القضائي سهلًا فيما يتعلق بالحالات السابقة، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالجريمة العابرة للحدود، سوف تواجه الدول بعض الصعوبات، ويعتبر تحديد الاختصاص تحديًا لها، فكما نعلم أنَّ هذه الجريمة تمتدّ آثارها لأكثر من دولة، بالتالي سوف يكون هناك تداخل بين قوانين الدول، فأي القوانين تطبق في هذه الحالة؟ هل قانون الدولة التي ارتُكبت فيها الجريمة، أو التي حدثت فيها النتيجة أو غيرها؟ وقد تتردّد بعض الدول في تقديم المساعدة القانونية لغيرها من الدول خوفا من أن يمسّ ذلك سيادتها أو يؤثر على نظامها العام. فجريمة الإتجار بالبشر على سبيل المثال تتمّ عن طريق عدة مراحل، فيتمّ نقل الضحايا وإيواؤهم لاستغلالهم لاحقًا، بناء على ذلك؛ كل دولة وقع فيها أحد هذه الأفعال سوف تقوم بملاحقة مرتكب الجريمة.

(١) انظر المادة (١٧) من قانون الجزاء.

(٢) عادل عبد إبراهيم العاني، شرح قانون الجزاء، الجريمة- الجزاء، د.ن، الطبعة الأولى، ٢٠٢٢م، ص ١١١.

(٣) مزهر جعفر عبيد، مرجع سابق، ص ١٢٧.

تأسيسًا على ذلك، نظّمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كيفية تطبيق الآليات المتفق عليها دون الاخلال بمبدأ السيادة الوطنية، حيث نصّت على أن:» ١/ تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ٢/ ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرًا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي»[١]، كما وضحت المادة (١٥) من الاتفاقية سالفة الذكر، سريان الولاية القضائية لكل دولة طبقًا لمبدأ الصلاحية الإقليمية، بالإضافة إلى سريان الولاية عن أي جرم يرتكبه أحد مواطنيها أو شخص عديم الجنسية محل إقامته في هذه الدولة، أو أن يكون السلوك الإجرامي موجهًا ضد أحد مواطنيها، أو كان فعلًا من أفعال الجريمة المنظمة، ارتكب خارج حدود الدولة، ويهدف لارتكاب جريمة خطيرة داخل إقليمها، بالتالي لا يمكن لأي دولة أن تتدخل في شؤون الدولة صاحبة الاختصاص القضائي، إلا إذا طلبت منها المساعدة القانونية.

ومن جهة أخرى، قد ينشأ تنازع اختصاص بين الدول، سواء أكان سلبيًا أم إيجابيًا عند ملاحقة نفس الفعل، فقد يتمّ ملاحقة نفس السلوك الإجرامي من قبل أكثر من دولة، أو لا يتم ملاحقته إطلاقًا من قبل أي دولة، وكل دولة تخرجه من اختصاصها، فقد يكون غير مجرم في دولة ما، وهو ما يؤدي إلى إفلات مرتكبي الجريمة من العقاب[٢]، وقد قضت الاتفاقية الدولية إلى ضرورة تعاون الدول فيما بينها لحل هذه الإشكالية، حيث نصّت على أنه: «إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة ١ أو ٢ من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أنَّ دولة واحدة أو أكثر من الدول الأطراف الأخرى تجري تحقيقًا أو تقوم بملاحقة قضائية أو تتخذ إجراءً قضائيًا بشأن السلوك ذاته، تشاورت السلطات المختصة في هذه الدول الأطراف فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير» [٣]، نستنتج من ذلك أنَّ الأمر يتطلب تعاونًا وتشاورًا الدول فيما بينها لتحديد الدولة صاحبة الاختصاص القضائي بملاحقة مرتكب الجريمة؛ لتجنب أي تنازع قد يحصل بينها فيما يتعلق بإجراءات التحقيق في ذات السلوك الإجرامي.

٢. اختلاف مفهوم الجريمة وأركانها والعقوبة المحددة لها:

إنَّ قوانين الدول ليست متشابهة، فيمكن أن يكون الفعل مباحًا في دولة، ولكنّه مجرم في دولة أخرى، وما يعتبر سلوكًا إجراميًا مكتملًا في دولة، تعتبره دولة أخرى شروعًا غير معاقب عليه؛ بناءً على هذا الاختلاف، قد تنتج إشكالية في تحديد السلوك الإجرامي؛ ممّا يؤدي إلى إفلات العديد من المجرمين من العقاب، عندما يحدث تنازع سلبيّ فيما يتعلّق بالاختصاص القضائي كما ذكرنا سابقًا، فاختلاف مفهوم الجريمة وأركانها في كل دولة، قد يشكّل ثغرة يستغلها المجرمون لارتكاب جرائمهم وتجنّب العقاب؛ لذا وضَعت الاتفاقية الدولية، وكذلك البروتوكول المتعلق الإتجار بالبشر مصطلحات قانونية للجرائم بالإضافة إلى أنشطة للسلوك الإجرامي الذي يندرج تحت مسمى الجرائم المنظمة عبر الحدود، وكل دولة عضو في هذه الاتفاقية وصادقت عليها تكون ملتزمة بها، سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، ونحثّ الدول حين إصدار قوانين متعلقة بالجرائم العابرة للحدود أن تكون مصطلحاتها متقاربة مع الاتفاقيات الدولية؛ لتجنّب هذه الإشكالية.

بالإضافة إلى ذلك، من الطبيعي أن تختلف العقوبات من جريمة إلى أخرى بين الدول، كلٌّ حسب ملابسات كل جريمة والظروف التي حدثت فيها، كما أنّه قد

(١) انظر المادة (٤) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

(٢) رضا محمد عبد العزيز، المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة عابرة الحدود، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، مجلد٢، العدد١، ٢٠٢٢م، ص ٣١٥.

(٣) انظر المادة (١٥) فقرة ٥ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

تشـدّد العقوبة في الجرائم العابرة للحـدود وقد يعتبر الشروع جريمة تامة، وليس بـدءًا في التنفيذ فيها، كما يعفى بعض المجرمين من العقاب لإسـهامهم في الإبلاغ عـن الجريمة ومرتكبيها الآخريـن، ويعتمد تحديد ذلك على قانون الدولة الداخلي، حيـث نصّت اتفاقية الأمم المتحدة على أنه: «ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الأفعال المجرمة وفقًا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السـلوك، محفوظ حصرًا لقانـون الدولة الداخلي، وبوجوب ملاحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها وفقًا لذلك القانون»[1].

وبإسـقاط ذلك على جريمة الإتجار بالبشر، سـنجد أنّ لها عدة أشـكال وصـورًا تختلف مـن تشريع لآخر، وهو ما يشـكّل عائقًا أمام الدول، حيث يؤثر على فعالية تسليم المجرمين، وكذلك فيما يتعلق بالمساعدة القانونية، خصوصًا فيما يتعلق بشرط ازدواجية التجريم.

٣. تفاوت الإمكانيات بين الدول:

إنَّ الـدول ليسـت متكافئـة فـيما يتعلـق بقدرتها وجاهزيتها لمواجهة الجريمـة العابرة للحدود، حيث إنَّ الأمر يتطلّب أن تسعى الدول إلى تعزيز قنوات الاتصال فيما بينها لتسـهيل نقل وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى السـعي لوضع وتطويـر برامج لتدريـب القائمين على إنفاذ القانون، سواء أكانوا من القضاة أو أعضاء النيابة العامـة أو مأموري الضبط القضائي وغيرهم، وتشـمل هذه البرامج: طرق كشف الجرائم ومنع حدوثها، مراقبة حركة الممنوعات وعائدات الجرائم وملاحقة المجرمين، الأسـاليب الحديثـة في مكافحـة الجريمـة كالمراقبة الإلكترونية، وغيرها من التكنولوجيا الحديثة التي تُسهم في تسهيل إجراءات مكافحة الجريمة العابرة للحدود[2]، وهـذا من الممكـن ألا يتوافر لدى الـدول النامية غير المتطورة؛ ممّا يحدّ من فعالية تقديم المسـاعدة القانونية بين الدول بجميع أشـكالها وبطء في إجراءات وطلبات تقديمهـا، بالإضافة إلى تأثيرهـا على التعاون الشرطي لتبادل المعلومات الضرورية عن الجريمة، خصوصًا فيما يتعلـق بجريمة الإتجار بالبشر، فـكما نعلم أنَّ الجماعة الإجراميـة المنظمة تتميـز بالسرعة في نقـل الضحايا مـن دولة لأخرى عبر الحـدود، بالإضافة إلى أنَّ أغلب ضحايا هـذه الجريمة هم من الـدول النامية الفقيرة، حيـث تسـتغل هذه الجماعـات حاجة هـؤلاء الضحايا للعمـل، وتوفير حياة كريمة. وللحدّ من هذه الإشـكالية حثّت اتفاقية الأمم المتحدة في مادتها (٣٠) على ضرورة تقديم المسـاعدة لهذه الدول، سـواء أكانت من الناحية المادية أو المالية والتقنية؛ لتسـتطيع مـن خلالها القيام بدورها في مكافحة الجريمة، والحدّ منها.

بناءً على ما سـبق ذكره، سـعت الاتفاقيـات الدولية لوضـع آليات تعاون دولية تُسـهم في مكافحة الجريمة العابـرة للحدود، ووضعـت الشروط الأساسـية لكيفية تطبيقها على أرض الواقع، وتسهيل الإجراءات بين الدول أو إنشائها لمعاهدات ثنائية. كما حرص البروتوكول المكمل لهـا فيما يتعلق الإتجار بالبشر إلى تحديد الأسـس التي يجب اتّباعها لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر.

إلا أنّه مـن جهة أخرى، وجود النصـوص القانونية غير كافٍ للقول بفعاليـة آليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، فكفاءة هذه الآليات لا تتحقق إلا بتظافـر الدول والمنظمات الدولية فيما بينها لمكافحة الجريمة، حيث يمكن أن تتأثر فعاليتها بتباين التشريعات الوطنيـة، وتفـاوت الإمكانيـات بين الـدول، فالتعاون الشرطي كما ذكرنا سـابقًا يُسـهم في تبـادل المعلومات الأساسـية عن الجرائم ومرتكبيهـا، إلا أنَّ القول بمدى فعاليته يكون مرهونًا بتعاون الدول وسـعيها في تقديم هذه المعلومات ومسـاهمتها الفعالة في التعاون الدولي، وفي الجهـة المقابلة، يجب أن نوضّـح أنَّ الأمر لا يتعلّق بتوافـر المعلومات الأساسـية فقط، وإنّما يمتدّ ليشـمل ضرورة إصلاح النظـام القضائي للدولـة، وجعله فعالًا

(١) انظـر المادة (١١) فقرة ٦ مـن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.

(٢) انظـر المواد (٢٧) و(٢٩) من اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.

في مكافحة الجريمة، سواء من خلال سن التشريعات المتعلقة بالجريمة، أو تدريب المختصين في مجال إنفاذ القانون على التعامل الفعّال واليسير لمواجهة الجريمة، بالإضافة إلى وعي الأفراد بأهمية التبليغ عن الجرائم، فإذا أخذنا الدولة الفقيرة والنامية كمثال، يمكننا القول إنّ منظمة الشرطة الجنائية الدولية، وكذلك الدول، يُمكن أن تسهم في مساعدة هذه الدول من خلال تقديم المعلومات الأساسية، وإجراء برامج تدريبية، إلا أنّها لا تستطيع التدخل في إجراءات التحقيق والمحاكمة وغيرها، اللازمة لملاحقة المجرمين ومعاقبتهم؛ ذلك لأنَّ الأمر يتعلق بسيادة تلك الدول.

ثانيًا: موقف المشرع العماني في مواجهة جريمة الإتجار بالبشر

اهتمّ المشرّع العماني بمكافحة الجريمة العابرة للحدود والقضاء عليها من خلال نصوص القانون، حيث جرم في نصوص قانون الجزاء الجريمة العابرة للحدود، وحدّد عقوبات لمن يرتكبها، وإذا أخذنا جريمة الإتجار بالبشر كنموذج لهذه الجريمة، فنجد أنّ المشرّع العماني أصدر قانونًا خاصا متعلقًا بهذه الجريمة، وهو قانون مكافحة الإتجار بالبشر؛ نظرًا لخطورتها، ولما تشكّله من زعزعة لاستقرار المجتمع، وإخلالًا بحقوق الإنسان بالاعتداء على حريته وكرامته، وقد شدد هذا القانون من العقوبة المقرّرة لها مقارنة بباقي الجرائم، كما نصّ على عقوبات صارمة تطال كل من أسهم في ارتكابها، حيث نصّت المادة (٧) منه على اعتبار كل مساهم في جريمة الإتجار بالبشر سواء أكان عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، فاعلًا أصليًا في الجريمة يعاقب بعقوبته، كما يعاقب على الشروع في الجريمة بعقوبة الجريمة التامة، فلم يعتبر الشروع جريمة ناقصة، بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز النزول عن الحدّ الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجرائم، مهما كانت الأسباب، ولا يجوز وقف تنفيذها كذلك، بالإضافة إلى زيادة مدة تقادم الدعوى الجزائية في الجنايات إلى عشرين سنة من تاريخ وقوعها[١]، وحسنًا فعل المشرع العماني، وأتفق مع ما ذهب إليه؛ حتى لا يفلت أيّ مجرم مساهم في مثل هذه الجرائم من العقاب مهما كان الفعل الذي ارتكبه، ولتحقيق الردع العام والخاص.

إلا أنّه من ناحية أخرى، ورغبة من المشرّع في المساهمة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، أعفى القانون في المادة (٢٩) منه، من يقوم من المتهمين بالإبلاغ عن الجريمة، وفق الضوابط التالية: «يعفى من العقوبات المقررة لجريمة الإتجار بالبشر كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عنها قبل الشروع في ارتكاب الجريمة، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون تمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو تخفيفها إذا مكن السلطات المختصة في أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين».

وفيما يتعلق بالواقع العملي والإجرائي فقد رأينا نتائج إيجابية وجهودًا جبارة من قبل السلطنة لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، بداية تمّ إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، تتبع وزارة الخارجية، من أبرز اختصاصاتها: وضع خطط لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، والتنسيق مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية لهذا الغرض، ووضع برامج لتأهيل ورعاية المجني عليهم وتوفير أماكن مناسبة لاستضافتهم، وعمل برامج مختصة لتدريب القائمين على إنفاذ القانون، واقتراح ما يعزّز الضوابط الحدودية من إجراءات، والرقابة على وسائل النقل[٢]، وقد تمّ تخصيص مكتب مكافحة الإتجار بالبشر في كل من شرطة عمان السلطانية ووزارة الخارجية والنيابة العامة ووزارة العمل؛ لتأكيد فعالية إجراءات مكافحة الجريمة، فالأمر لا يتوقف على دور اللجنة، وإنما بتظافر جهود جميع المؤسسات الأخرى، جنبًا إلى جنب في الإبلاغ عن أي انتهاكات تمسّ حقوق الإنسان،

(١) انظر المواد (٧) و (٢٤) و (٢٧) و (١٣) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

(٢) انظر المواد (٣-٥) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

ولا ننسى دور وزارة التنمية الاجتماعية في العمل على حماية ضحايا جرائم الإتجار بالبشر، وتوفير مكان لائق بهم، يشمل برامج التأهيل والرعاية الجسدية والنفسية لحين ترحيلهم إلى بلادهم. وتشير الإحصائيات الصادرة عن اللجنة في عام ٢٠٢٣م إلى أنّها قد سجلت ٩٥ بلاغًا يتعلق بجريمة الإتجار بالبشر، وقد بلغ عدد القضايا المتعلقة بها ١٨ قضية[١].

الخاتمة:

أضحت الجريمة العابرة للحدود خطرًا يهدّد أمن الدول واستقرارها؛ نظرًا لما تملكه الجماعات الإجرامية من أساليب متطوّرة في ارتكابها، وعبورها حدود الدول؛ لذا فإنَّ التعاون الدولي لمواجهتها أصبح ضرورة ملحة؛ حيث يمكن أن تقف الدولة عاجزة عن مكافحة الجريمة بمفردها؛ من أجل ذلك تمّ وضع الاتفاقيات الدولية التي نص ت على عدة آليات للتعاون الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وقد خلص هذا البحث إلى العديد من النتائج، أهمّها:

- تعدّ الجريمة عابرة للحدود متى ارتُكبت في أكثر من دولة، أو امتد إعدادها أو التخطيط لها أو آثارها إلى دولة أخرى، أو ارتكبتها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطتها الإجرامية في أكثر من دولة.
- تُعد جريمة الإتجار بالبشر من الجرائم العابرة للحدود؛ لامتلاكها خصائص هذه الجريمة.
- تمّ وضع آليات دولية تسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود كتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الشرطي.
- تواجه آليات التعاون الدولي تحديات عديدة، تتمثّل في اختلاف القوانين الوطنية بين الدول، وهو ما يؤدي إلى اختلاف مفهوم الجريمة وأركانها من دولة لأخرى، بالإضافة إلى التمسّك بمبدأ السيادة الوطنية، وتفاوت الإمكانيات بين الدول.
- إثبات مدى فعالية آليات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، مرهون بتظافر جهود الدول والمنظمات الدولية للعمل جنبًا إلى جنب في مكافحة الجريمة والحدّ منها بقدر المستطاع، ومدى استجابة الدول لهذه الآليات.
- سعت سلطنة عمان إلى الحدّ من انتشار جرائم الإتجار بالبشر ومكافحتها من خلال وضع قانون مستقل متعلق بها، وإنشاء لجنة وطنية مختصة بمكافحة الإتجار بالبشر.

التوصيات:

١. العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود للحدّ من التباين التشريعي بين الدول، خصوصًا فيما يتعلق بمفهوم الجريمة وأركانها.

٢. تدريب المختصين في مجال إنفاذ القانون بكيفية التعامل السريع مع الجرائم العابرة للحدود.

٣. العمل على تعزيز وسائل التقنية الحديثة كالذكاء الاصطناعي، وتوفير الإمكانيات اللازمة للحدّ من الجريمة العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها.

٤. تسهيل إجراءات تبادل المساعدة القانونية والقضائية وتسليم المجرمين، وتقديم المعلومات الضرورية للتعاون الشرطي بين الدول.

٥. رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بجريمة الإتجار بالبشر وصورها، وأهمية الإبلاغ عنها من خلال برامج ومحاضرات تثقيفية.

(١) جريدة الشبيبة، الصادرة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣٠م، العدد ٩٢٧٨، ص ٣.

المصادر:

١. القوانين:

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي انضمت السلطنة إلى هذه الاتفاقية بموجب مرسوم سلطاني رقم ٢٠٠٥/٣٧م.
- الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، التي صادقت سلطنة عمان على هذه الاتفاقية بمرسوم سلطاني رقم ٢٠١٥/٦م، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد (١٠٩٣)، بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٥م.
- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.
- القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
- قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٠/٤م، والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد (٦٦٤)، بتاريخ ٢٠٠٠/٢/١م.
- قانون الجزاء، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٨/٧م، والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد (١١٢٦)، الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١/١٤م.
- قانون مكافحة الإتجار بالبشر، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٥/٧٨م، والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد (١٦١٣)، الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٤م.

٢. الكتب القانونية:

- أحمد مخيمر أحمد عطا، الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، ٢٠٢٤م.
- إيناس محمد البهجي، جرائم الاتجار بالبشر، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، ٢٠١٣م.
- راشد بشير أحمد إبراهيم، الجرائم المنظمة في ضوء القوانين العمانية الخاصة، دار الكتاب الجامعي، العين، الطبعة الأولى، ٢٠٢١م.
- سعيد محروس أحمد أبو العلا، جرائم الاتجار بالأطفال، دار مصر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ٢٠٢٣م.
- عادل عبد إبراهيم العاني، شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، د.ن، الطبعة الأولى، ٢٠٢١م.
- عادل عبد إبراهيم العاني، شرح قانون الجزاء، الجريمة- الجزاء، د.ن، الطبعة الأولى، ٢٠٢٢م.
- محمد الشناوي، استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، ٢٠١٤م.
- محمد سعيد شعبان أبو دنيا، السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الأهرام للإصدارات القانونية والنشر والتوزيع، المنصورة، ٢٠٢٢م.
- مزهر جعفر عبيد، شرح قانون الجزاء القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الطبعة الأولى، ٢٠٢٣م.
- مصطفى العدوي، الاتجار بالبشر ماهيته وآليات التعاون الدولي لمكافحته، د.ن، ٢٠١٤م.
- وجدان سليمان ارتيمة، الأحكام العامة لجرائم الاتجار بالبشر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الطبعة الأولى، ٢٠١٤م.

٣. البحوث القانونية:

- سليمة بن زايد، آليات التعاون الدولي للوقاية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مجلد ٩، العدد ١، ٢٠٢٣م.

- رضـــا محمد عبد العزيز، المواجهة الجنائية للجريمة المنظمـــة عابـــرة الحـــدود، مجلة الحقـــوق للبحوث القانونية والاقتصادية، مجلد٢، العدد١، ٢٠٢٢م.

- عبـــد الحليم أوديـــني، جريمة الاتجـــار بالبشر من منظور دولي، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، مجلد ٥، العدد ١، ٢٠٢٠م.

- عبد النور ســـيبوكر، جريمة الاتجـــار بالبشر وآليات مكافحتها، رســـالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ٢٠١٧م.

- عـــلي خلفان علي الهنـــائي، الجريمـــة المنظمة عبر الوطنيـــة ونطـــاق مواجهتهـــا وطنيًا ودوليًـــا، مجلة الدراسات الفقهية والقانونية، المعهد العالي للقضاء، العدد ٢١، ٢٠٢٥م.

- مصطفى عـــلي العقبي، آليات التعـــاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحـــدود، المجلة القانونية، مجلد ٢٢، العدد ٤، ٢٠٢٤م.

- نبيلة فارس العلاونة، وجدان عبد الله السودي، دور الذكاء الاصطناعي في الحد من الإتجار بالبشر عبر الإنترنت، المجلة الليبية العالمية، العدد ٧٠، ٢٠٢٣م.

- نســـيب نجيب، آليات التعـــاون القانوني الدولي في مكافحـــة الجريمة المنظمة، المجلـــة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العدد ١، ٢٠١٩م.

- جريدة الشبيبة، الصادرة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣٠م، العدد ٩٢٧٨.